

0002523-42.2018.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... era de 2.999 reais. Informou que o furto ocorreu pela madrugada, pois neste dia tinha combinado de fazer um passeio ciclístico em São Paulo e sairiam às 5h da manhã, horário que notou falta da bicicleta. Comunicou a situação ao porteiro, e foi para São Paulo; eles que verificaram que o furto ocorreu durante a madrugada. Esclareceu que quando recebeu a bicicleta, os pneus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002523-42.2018.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002523-42.2018.8.26.0361 2018/000507

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 991/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 5541/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Davy Camargo Casanova Poso e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CARLOS KEVIN GIMENES e DAVY CAMARGO CASANOVA POSO, qualificados nos autos, foram denunciados, respectivamente, como incurso no artigo 155, parágrafo primeiro, do Código Penal, e artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 05h, durante o repouso noturno, na rua Benedito Lopes da Silva, nº 200, Vila Mogilar, nesta cidade e comarca, CARLOS KEVIN GIMENES, qualificado a fls. 42, subtraiu, para si, uma bicicleta marca "Oxer", modelo XR300, avaliada a fls. 07 em R\$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), de propriedade de Otávio Luiz de Araújo.

E no dia 29 de outubro de 2017, em horário incerto, mas após os fatos acima descritos, na Praça do Shanghai, nesta cidade e comarca, DAVY CAMARGO CASANOVA POSO,

qualificado a fls. 26, adquiriu e recebeu, para proveito próprio, a bicicleta marca "Oxer", modelo XR300, avaliada a fls. 07 em R\$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem que pertencia à vítima Otávio Luiz de Araújo, coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 104).

Citados (fls.126, 171), os acusados ofereceram resposta à acusação às fls.140, 142/149.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.178).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, de uma testemunha e interrogatório dos réus (fls.310 e ss).

Ao final, manifestaram-se as partes. O Ministério Público, oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal, requereu a procedência da ação penal. E as Defesas, por meio do termo de fls.310/313 e de memoriais escritos acostados às fls.314/321, pugnaram pela absolvição dos acusados.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), auto de reconhecimento de objeto de fls.09, auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 10/11), nota fiscal de fls.12, laudo pericial de fls.26/28, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre os réus.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, a testemunha Ediney Barroso da Silva, policial civil, relatou que não se recorda de Carlos Kevin, mas se recorda da ocorrência, que teve furto, apreensão, localização e entrega de objeto. No boletim de ocorrência consta Davy como a pessoa que comprou a bicicleta e diante dessas informações, fizeram diligência até a residência dele, que informou ter comprado a bicicleta de pessoa desconhecida pelo valor de 800 reais, um valor bem abaixo do normal. Neste dia, Davy se comprometeu a levar mais informações para a equipe policial, para que chegassem no furtador. Entraram em contato também com o senhor Décio, síndico do condomínio onde ocorreu o furto, ara verificar as imagens das câmeras de segurança, porém ele informou que eram de má qualidade e não dava para visualizar o rosto do autor. Em relação a KEVIN, o depoente não se recorda se foi DAVY que lhe falou ou se este falou sobre ele no Inquérito Policial.

A vítima Otávio Luiz de Araújo afirmou em Juízo que não sabe quem é CARLOS, pelo fato de morar no mesmo prédio, não quis saber a identificação da pessoa, mas sabe que foi um morador, que foi identificado pelo síndico e pelos porteiros. Não quis saber a identificação para evitar constrangimentos em eventual encontro no condomínio. Soube que foi um morador que subtraiu sua bicicleta e depois ela foi encontrada com DAVY. Afirmou que a bicicleta ficava no bicicletário do condomínio, com duas ou três câmeras. Confirmou que soube por meio do síndico Décio que um dos moradores foi autor do furto, porque foi filmado. Não sabe se o síndico ainda mora no condomínio, mas sabe que ele não mora mais lá. Esclareceu que o síndico chamou o pai de CARLOS, que falou que não precisava fazer boletim de ocorrência, pois resolveria o caso ali, agora, pediu para verificar o valor da bicicleta. O depoente informou o valor da bicicleta, apresentou nota fiscal e isto se enrolou por um bom período, até um dia em que soube que DAVY estava vendendo a bicicleta. O furto já tinha ocorrido e o depoente estava aguardando, ninguém se pronunciava sobre como seria o pagamento. Após contato com a Polícia, o depoente, orientado, foi até a casa de DAVY, que não estava, mas reconheceu que a bicicleta era sua. Daí, registrou o boletim de ocorrência para prosseguimento da investigação. Confirmou que o valor da bicicleta era de 2.999 reais. Informou que o furto ocorreu pela madrugada, pois neste dia tinha combinado de fazer um passeio ciclistico em São Paulo e sairiam às 5h da manhã, horário que notou falta da bicicleta. Comunicou a situação ao porteiro, e foi para São Paulo; eles que verificaram que o furto ocorreu durante a madrugada. Esclareceu que quando recebeu a bicicleta, os pneus estavam usados, muito gastos, eram originais, o réu os substituiu. A identificação foi fácil pois estava com os adesivos colados pelo depoente, que são invioláveis,

além de ter confirmado que era o mesmo número de série; então a bicicleta estava somente limpa e com 2 pneus novos. Estima que entre o dia do furto e o dia em que conseguiu reaver a bicicleta passaram-se cerca de 2 meses a 2 meses e meio. Confirmou que recebeu dos familiares de CARLOS o equivalente a 2.000 reais e quando recuperou a bicicleta, parou de receber; propôs de fazer a devolução do valor mas não teve resposta. Esclareceu que no dia 29 por volta das 05h da manhã deu falta da bicicleta e quem confirmou a data do furto foi o pessoal da portaria, o síndico, pois não quis assistir o vídeo. Explicou que quem recebia as parcelas do valor da bicicleta era o síndico Décio, que repassava para o depoente.

Interrogado em Juízo, o réu CARLOS KAIQUE afirmou que foi um dia conturbado em casa, por volta de umas 2h da tarde pegou a bicicleta e saiu. Foi no bicicletário, que tem várias bicicletas e não tem identificação de prédio; sua mãe tinha comprado uma bicicleta, pelo que lembra, ela falou que era preta; a primeira que viu preta e nova, deduziu que era essa e a pegou. Durante a tarde estava na cidade, andando de bicicleta, quando pensou em vender a bicicleta; a noite conseguiu um comprador e a vendeu pelo valor de 800 reais. Esclareceu que estava pela cidade, andando nas praças, estava conversando com um conhecido, DAVY chegou e lhe perguntou sobre a bicicleta; provavelmente ele escutou a conversa e quis a bicicleta. O réu informou que seria 1000 reais e num primeiro momento DAVY não quis. Informou que estava andando e acabou furando o pneu da bicicleta; não queria ir embora pra casa e foi procurar DAVY; quando o encontrou, aceitou os 800 reais pela bicicleta. Percebeu que pegou a bicicleta errada quando o síndico Décio comunicou o pai do réu. Afirmou que neste momento, seu pai lhe questionou o que o réu teria feito, o qual respondeu que pegou e vendeu a bicicleta de sua mãe, quando seu pai informou que não era essa. Não lembra a data exata dos fatos, mas foi em uma sexta-feira, após o almoço, por volta das 14h. Esclareceu que primeiramente DAVY lhe perguntou de quem era a bicicleta, e o réu respondeu que era de sua mãe, que ela acabou de comprar.

O réu DAVY, interrogado em Juízo, afirmou que comprou essa bicicleta, certificou que ela não era roubada. O delegado lhe falou que pegou o produto dentro de sua casa e o réu poderia ser preso. Informou que no mesmo dia, conversou com o dono da bicicleta e ele viu que o réu não mudou nada na bicicleta, apenas comprou 2 pneus. Iria revender a bicicleta, por 2000 reais. Afirmou que pagou 800 reais pela bicicleta. Quando recebeu a bicicleta, ela estava com os 2 pneus carecas e um furado, mas estava inalterada. O réu somente a limpou, sem tirar nenhum adesivo e colocou 2 pneus novos. Pagou 800 reais, mas sabia o quanto ela valia, em torno de 3000 reais. Confirmou que foi CARLOS KEVIN que lhe vendeu a bicicleta; não ocasião o réu perguntou se era roubada, mas CARLOS KEVIN respondeu que não, era de sua mãe. Afirmou que CARLOS KEVIN estava bem aparentado e não imaginaria que teria problemas. Esclareceu que ia vender a bicicleta pra sua amiga médica, que chamou um rapaz que pedala e identificou que se tratava da bicicleta subtraída de seu conhecido Otávio. Soube posteriormente, quando conversou com a vítima Otávio, que CARLOS KEVIN morava no mesmo condomínio. Afirmou que CARLOS KEVIN lhe ofereceu a bicicleta entre 17 e 20h. Lembra-se que o ocorrido foi em outubro, não ficou nem um/dois meses com a bicicleta pois decidiu vendê-la, já que não usava. Afirmou que quando questionou CARLOS KEVIN sobre a procedência da bicicleta, ele falou algo sobre sua mãe; não desconfiou pois ele estava acompanhado e bem vestido. Informou que nunca tinha visto CARLOS KEVIN antes dos fatos. Primeiro, CARLOS KEVIN ofereceu a bicicleta para o dono do bar, o réu ficou prestando atenção e depois o abordou. As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelos delitos em apreço.

Não obstante a negativa dos fatos pelo acusado CARLOS KAIQUE, que afirmou ter se apossado da bicicleta por acreditar que seria de sua genitora, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada e os depoimentos prestados em juízo são seguros a ensejar decreto condenatório.

Deveras, além do réu ter vendido o bem logo que obteve a posse, verifica-se que a bicicleta subtraída possuía diversos adesivos que foram colados pela própria vítima, e um valor quase cinco vezes maior do que o indicado na nota fiscal de fls.156, sendo certo que este documento, por si só, não é capaz de comprovar semelhança entre as bicicletas. Do mesmo modo, o fato de haver diversas bicicletas

no bicicletário do condomínio, não autoriza, à vista dos demais elementos contidos nos autos, o reconhecimento do erro de tipo, notadamente diante do elevado valor daquela escolhida pelo réu.

Pontua-se, ainda, que a restituição do bem à vítima, ou seu eventual ressarcimento não ilide a tipicidade da conduta do réu, já que o delito de furto se consuma com a mera posse da coisa alheia móvel. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (Resp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

A causa de aumento do repouso noturno deverá ser afastada na forma do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 1087): A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

Em relação ao réu DAVY, pontua-se, que o próprio réu confirmou que adquiriu a bicicleta do acusado CARLOS KAIQUE pelo valor de R\$ 800,00, com consciente de que o valor de mercado do bem era consideravelmente superior, já que, segundo afirmado, consultou preços na internet antes de fechar. Nota-se que o réu adquiriu a bicicleta sem a respectiva nota fiscal ou qualquer outro documento, afirmando, apenas, que CARLOS KAIQUE estava acompanhado de uma mulher e bem-vestido.

Não obstante, a alegação de que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem não condiz com as provas produzidas, e é, no mínimo, inconcebível, vez que sequer demonstrou qualquer cautela ao averiguar a origem do bem, ou mesmo exigir algum documento antes de tomá-lo como seu. Note-se que o fato do acusado CARLOS KAIQUE estar, aos olhos de DAVY, bem vestido e/ou acompanhado, jamais serviria, por si só, para denotar que se trata de produto lícito, sobretudo quando se tem plena ciência de que era uma bicicleta pouco usada e de aproximadamente R\$ 3.000,00.

Revela notar, pois, que a prova de haver conhecimento da origem ilícita do objeto adquirido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT 395/309, 401/285; RJDTCrimSP 5/169, 19/75-147).

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação, há inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a demonstração de que não tinha ciência de se tratar de objeto delituoso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório (TJSP Rel. Des.

Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

Ainda: Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer,

caracteriza-se a receptação dolosa (TACRISP - JTACRIM 49/399). "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do Código Penal" (TJSP - RT 717/385). Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345). Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Réu Carlos Kevin Gimenes

Na primeira fase, atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, já que foi condenado nos autos nº 0003056-69.2016.8.26.0361 da 2ª Vara Criminal local, em razão de fato anterior aos analisados no presente feito, com condenação definitiva posterior (fls.306/308), sendo certo que não há impedimento para a exasperação da pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

As circunstâncias objetivas do crime não foram normais à espécie, eis que o crime patrimonial foi praticado durante repouso noturno.

Assim, a pena base será aumentada em 1/5, finalizando 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Réu Davy Camargo Casanova Poso

Na primeira fase, atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu não ostenta maus antecedentes criminais (fls.298/300), em que pese uma condenação definitiva posterior (Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0001463-45.2018.8.26). Assim, mantenho a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento e/ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição econômica dos dois acusados.

O regime imposto será o aberto para ambos os réus, eis que compatível com a quantidade da pena aplicada bem como com a reprovação e prevenção para os crimes em tela.

Os acusados não farão jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, eis que ausentes os requisitos legais, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, considerando, sobretudo, ostentarem condenação criminal definitiva após os fatos.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Ante todo o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR:

(i) o réu CARLOS KEVIN GIMENES, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §1º do Código Penal, a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa no valor unitário mínimo legal;

(ii) o réu DAVY CAMARGO CASANOVA POSO qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena imposta, o regime inicial fixado, bem como a ausência dos requisitos e fundamentos que pudessem ensejar a decretação da prisão preventiva dos acusados neste momento processual, poderão apelar em liberdade.

Em caso de recurso por uma das partes, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA